

L'Usufuit et la Nue propriété

Présenté par:

RAFAMATANANTSOA
Benirina Parfait

EL OUARDASSI Anas



01.

INTRODUCTION

PLAN

02.

DEFINITIONS

03.

**RELATION ENTRE PLEINE
PROPRIETE , NUE PROPRIETE ,
USUFRUIT**

04.

L'USUFRUIT

Droit, Obligation et extinction

05.

LA NUE PROPRIETE

Droit, Obligation

06.

CONCLUSION

INTRODUCTION

- ❖ Le démembrement d'un bien immobilier résultant d'une succession donne lieu à plusieurs questions pratiques pour les héritiers, qu'ils soient usufruitiers ou nu propriétaires.
- ❖ Le démembrement de propriété est un acte juridique qui consiste à diviser la pleine propriété en nue-propriété et usufruit. C'est un mécanisme souvent utilisé en famille lors d'une donation ou d'une succession.

L'USIFRUIT:

Definition:

L'usufruit peut se démembrer en deux morceaux :

usus : qui correspond d'un point de vue juridique au droit d'user d'un bien

fructus : qui correspond à la jouissance d'un bien.

L'usufruit se définit par le fait de pouvoir jouir d'un bien ou de l'utiliser sans en être propriétaire.

Type:

- L'usufruit successif
- L'usufruit temporaire





Article 79 : « L'usufruit est un droit réel qui autorise l'usufruitier à se servir et à exploiter le bien d'autrui et qui s'éteint nécessairement à la mort de l'usufruitier. »

**Dahir n° 1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de
la loi n° 39-08 portant code des droits réels**

LA NUE PROPRIETE:

Définition:

La nue-propriété en latin est l'« **abusus** » qui correspond à la propriété du bien.

la nue-propriété est le fait de posséder un bien (immobilier ou financier), dans un contexte où le propriétaire ne dispose pas de **la jouissance** du bien autrement appelé **l'usufruit**.

Type:

- le plus classique, la nue-propriété d'un bien immobilier
- la nue-propriété des parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)
- la nue-propriété de contrats d'assurance vie
- la nue-propriété de parts de société





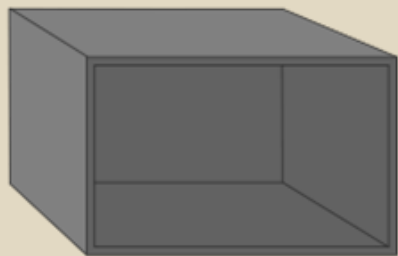
RELATION ENTRE PLEINE PROPRIETE , NUE PROPRIETE ET USUFRUIT?

LA PLEINE PROPRIETE:

Definition:

La pleine propriété correspond à l'addition de l'usus, du fructus et de l'abusus

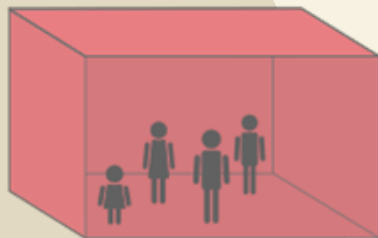
Pleine propriété = usufruit + nue propriété



Nue-propriété

Les murs

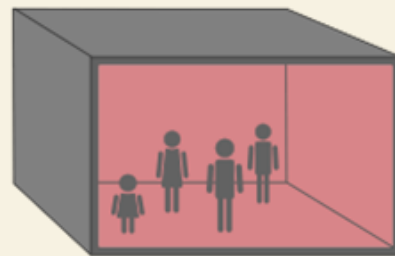
+



Usufruit

Occupation des murs

=



Pleine propriété

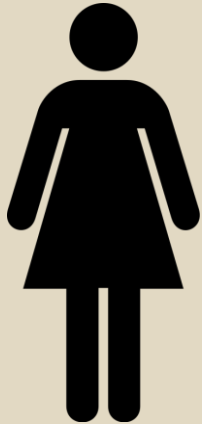
La propriété complète

PLEIN PROPRIETAIRE



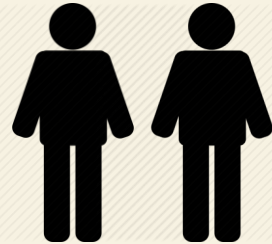
USUFRUITIERE

(Habiter ,..)



NU PROPRIETAIRES

(Titre de propriété)



Maison Familiale

Droits sur le bien	Pleine propriété	Nue propriété	Usufruit
Disposer du bien (Ex: le vendre)	OUI	OUI	NON
Utiliser un bien (Ex: l'occuper)	OUI	NON	OUI
Percevoir des revenus issus de ce bien (Ex: des loyers)	OUI	NON	OUI

Quels sont les droits de l'usfruitier?



01.

user du bien

02.

Occuper le bien et en
jouir pleinement

03.

Transmettre le bail
d'habitation

04.

Bénéficier des
revenus générés par
le bien concerné

Quelles sont les obligations de l'us fruitier?



01.

Veiller à la bonne conservation du bien

02.

Payer les charges périodiques(Taxe ,impôts,...)

04.

Ne peut réclamer Aucune indemnité pour les améliorations faites pendant l'usage.

03.

L'usufruitier ne peut en jouir que pendant la durée de son usufruit

05.

Restituer les biens dont il a l'usufruit dès extinction de l'usufruit.

L'extinction de l'usufruit:



**Le décès de
l'usufruitier**

**Renonciation à
l'usufruit**

**Expiration du
délai pour
lequel l'usufruit
a été convenu**

**Perte totale de la
chose sur
laquelle l'usufruit
est établi**

**Abus de
jouissance de
l'usufruitier**

“



Article 82 « : L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'immeuble dont il a l'usufruit. »

Article 95 : L'usufruitier s'engage tout au long de l'usufruit de payer les charges périodiques dont l'immeuble en usufruit est grevé, par exemple les impôts et autres. Il supporte les dépenses nécessaires pour sa préservation et son entretien.

Article 99 : L'usufruit s'éteint par :Le décès de l'usufruitier ;L'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;La perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi ;La renonciation expresse à l'usufruit ;La réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire.

Article 100 : L'usufruit accordé aux personnes morales s'éteint à l'issue d'un délai maximum de quarante ans.

”

Dahir n° 1-11-178 du 22 novembre 2011 portant promulgation de la loi n° 39-08 portant code des droits réels

Quels sont les droits du nu propriétaire?



01.

disposer du bien

02.

Actes conservatoires

03.

Actions en justice

04.

**être informé de la modification de la
substance de la chose**

Quelles sont les obligations du nu propriétaire?



01.

**ne pas nuire aux droits
de l'usufruitier**

02.

**supporter la charge des
grosses réparations**

03.

**s'acquitter des
charges
extraordinaires**

Conclusion

Le droit de propriété qui s'exerce sur les biens, se décompose en deux éléments distincts que sont, l'usufruit et la "nue-propriété". Cette répartition résulte d'une situation définie soit, par la Loi, soit par une convention.

Elle disparaît par suite de la réunion de la nue-propriété et de l'usufruit dans le patrimoine d'une même personne, c'est le cas de la pleine propriété.



Merci pour votre attention!

Aviez-vous des questions?